

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 948/2531	กรมที่ดิน	โจทก์
	นายถนอม จรูญนาถ กับพวก	จำเลย
	นายถนอม จรูญนาถ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายเดช ศรีไสย ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา คดีมีเหตุผลเพียงพอที่จะชนะโจทก์ในชั้นฎีกาได้
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 173)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ร่วมกันใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้โจทก์เป็นเงิน 500,695 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับ
แต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยจำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 251,802
บาท จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 213,864 บาท จำเลยที่ 5 ร่วมรับผิดชอบ
จำนวน 35,029 บาท ส่วนจำเลยที่ 6 และที่ 7 ร่วมรับผิดชอบเต็มจำนวนทั้งนี้ภายหลังที่
โจทก์ไม่สามารถบังคับชำระหนี้เอาจากกองทรัพย์สินของนางมลวัลย์เบ็ญจกุล ผู้ล้ม
ละลาย หรือยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดก็ให้บังคับได้เท่าที่เหลือ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่
2 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่โจทก์เป็นเงิน 500,695 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จโดยให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบจำนวนเงิน 417,005

บาท จำเลยที่ 2ร่วมรับผิดชอบจำนวนเงิน 70,226 บาท ฯลฯ นอกจากนี้ก็แก้ไขให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 167,166 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 พุเลาการบังคับระหว่างฎีกา

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 พุเลาการบังคับระหว่างฎีกา

(ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>